Agencia Tributaria

TRIBUNAL PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO POR PROMOCION INTERNA EN EL CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, ESPECIALIDAD DE AGENTES DE LA HACIENDA PÚBLICA, POR RESOLUCION DE 25-05-2005 (BOE DE 08-06-2005)

PROMOCIÓN INTERNA 2005

1/2

APARTADO 1

D. Manuel Fernández realiza una actividad empresarial de comercio al por menor de calzado. Está acogido al régimen de estimación directa simplificada, en cuanto al IRPF, y al régimen especial del recargo de equivalencia, en cuanto al IVA. Presentó en plazo su declaración del IRPF del ejercicio 2003, que resultó a ingresar. Respecto de esta declaración, la Dependencia de Gestión de la Delegación de la AEAT correspondiente a su domicilio fiscal decidió realizar una comprobación de los rendimientos declarados procedentes de su actividad económica. A tal efecto, se emitió una comunicación que fue notificada en el lugar de la residencia habitual de D. Manuel el 5 de septiembre de 2005.

CUESTIONES A RESOLVER

1° Indicar el procedimiento de gestión tributaria que inicia la Administración y los libros registros exigidos por el IRPF que pudieron pedírsele en la comunicación de inicio del mismo. Además, respecto a esta comunicación, señalar el contenido que de acuerdo con el artículo 137.2 de la LGT deberá expresar.

2° Supongamos que la comunicación se hubiera intentado notificar en el domicilio de la actividad económica y, no hallándose presente D. Manuel, su empleado rechazara la notificación. ¿Implicaría este rechazo que se tenga por notificada la comunicación? Motive la respuesta.

3° Aunque la comprobación fue por el ejercicio 2003, indicar qué otros ejercicios, en cuanto al IRPF, podrían haberse comprobado por no estar aún prescritos a fecha de 5 de septiembre de 2005, considerando que no se hubiera dado ninguna otra causa de interrupción de la prescripción. Debe considerarse a efectos de resolución del supuesto que el plazo de presentación de la declaración de IRPF es de 1 de mayo a 30 de junio de cada año.

Agencia Tributaria

TRIBUNAL PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO POR PROMOCION INTERNA EN EL CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, ESPECIALIDAD DE AGENTES DE LA HACIENDA PÚBLICA, POR RESOLUCION DE 25-05-2005 (BOE DE 08-06-2005)

APARTADO 2

El matrimonio formado por D. Ramiro García y Dª. Soledad López constituyó en abril de 2005 una comunidad de bienes al objeto de realizar una actividad ganadera de engorde de porcino, acordándose una participación en los beneficios del 50%.

CUESTIONES A RESOLVER

1° Documentación mínima imprescindible que debieron aportar para obtener un número de identificación fiscal para la comunidad de bienes.

2° Teniendo en cuenta que durante los primeros seis meses de actividad el volumen de ingresos por ventas de cada trimestre ha sido el que se indica a continuación y que la mitad de las ventas en cada trimestre se hizo a la entidad AGROPORC S.Coop. y la otra mitad a particulares, calcular las retenciones que debieron practicarse por AGROPORC S.Coop. y los importes de cada pago fraccionado que debió hacerse por los rendimientos de la comunidad de bienes, indicando los obligados a los mismos.

2005:

2T: 4000 €
3T: 2000 €

3° Indicar los libros registros en relación con el IRPF que debería llevar la entidad si determinara sus rendimientos netos mediante el método de estimación objetiva.

Agencia Tributaria

TRIBUNAL PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO POR PROMOCION INTERNA EN EL CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, ESPECIALIDAD DE AGENTES DE LA HACIENDA PÚBLICA, POR RESOLUCION DE 25-05-2005 (BOE DE 08-06-2005)

APARTADO 3

D. Pedro ~~Real Real~~ ha puesto en marcha un negocio para la fabricación de rodamientos metálicos, piezas que posteriormente venderá a sociedades especializadas en la construcción y montaje de maquinarias e instalaciones complejas, algunas de las cuales son residentes en otros países de la Unión Europea. Para el desarrollo de la actividad, calificada de mercantil según el código de comercio, contrató a 15 trabajadores y adquirió gran cantidad de bienes de inversión, por lo que tiene que regularizar las deducciones practicadas a efectos del IVA.

D. Pedro ejercer la actividad como persona física, estando obligado por la normativa del IRPF a determinar sus rendimientos en la modalidad normal del régimen de estimación directa del IRPF y quedando incluido en el régimen general del IVA.

D. Pedro considera que será suficiente con la llevanza de los siguientes libros registros:
A efectos del IRPF un libro de ingresos y un libro de compras y gastos; a efectos del IVA el libro registro de facturas emitidas.

D. Pedro anota las operaciones en hojas separadas, realizando las anotaciones por orden alfabético de las entidades con las que realiza operaciones, para lo que abre una hoja por cada uno de sus clientes y proveedores, procediendo a anotar las operaciones en las respectivas hojas por orden cronológico.

D. Pedro tiene la intención de conservar, agrupadas por años, las facturas y los tiques emitidos y recibidos por un período de seis años, tal como ha venido haciendo en otros negocios.

La operativa de D. Pedro en las ventas a sus compradores es la siguiente:

Cobra un 20 por ciento del importe total de la contraprestación en el momento de formalizarse el encargo de los rodamientos, percibiendo el 80 por ciento restante en el momento de realizar físicamente la entrega de los mismos.

En el momento de la entrega acostumbra a emitir tique por el cien por cien de la contraprestación, a no ser que el comprador le solicite expresamente una factura en lugar del tique.

Para facilitar el funcionamiento del departamento de facturación, los tiques (o facturas cuando le son solicitadas expresamente), son expedidos y remitidos a los compradores, siempre a través de fax -por entender que los compradores lo admiten al ser práctica habitual en el sector-, en el plazo de cuatro meses desde la fecha de entrega de los materiales.

Agencia Tributaria

TRIBUNAL PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO POR PROMOCION INTERNA EN EL CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, ESPECIALIDAD DE AGENTES DE LA HACIENDA PÚBLICA, POR RESOLUCION DE 25-05-2005 (BOE DE 08-06-2005)

Los tiques y de facturas utilizado por D. Pedro contienen exclusivamente los siguientes datos:

Factura
Emisor: D. Pedro Real Real DNI: 21. 845.239
Importe total: 3.000 euros Tipo de IVA aplicable: 16%
Producto: Rodamientos

Tique
Emisor: D. Pedro Real Real
Importe total: 3.000 euros
IVA INCLUIDO

CUESTIONES A RESOLVER

PRIMERA.- Enumerar las declaraciones informativas que deberá presentar el contribuyente teniendo en cuenta única y exclusivamente las que se deriven del enunciado del supuesto.

SEGUNDA.- Explicar y justificar si D. Pedro cumple correctamente con sus obligaciones formales

En relación con el IRPF:

1. Al emitir indistintamente factura o tique.

2. Al conservar durante un período de 6años las facturas y tiques recibidas y emitidas.

En relación con el IVA e IRPF:

3. Al llevar únicamente los libros registros reseñados en el supuesto; y en su caso, señalar qué que otros libros debería llevar, ya sea junto o en sustitución de los anteriores.

En relación con el IVA:

4. Al llevar los libros en hojas separadas, clasificadas por proveedores y clientes ordenados alfabéticamente y dentro de cada apartado reflejadas las operaciones por orden cronológico.

CUARTA.- En relación con el contenido de los tiques y facturas emitidas indicar si son correctas, señalando en su caso los datos que pudieran faltar en ambos.

QUINTA.- En relación con la operativa de cobrar un 80% en el momento de la entrega y un 20% a la formalización del pedido, ¿considera que el modo de facturar que utiliza el contribuyente se adecua a la normativa en vigor en materia de facturación en el IVA?

SEXTA.- ¿Cumple la normativa en vigor en materia de facturación el plazo y modo en que D. Pedro remite las facturas a los compradores?

Agencia Tributaria

TRIBUNAL PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO POR PROMOCION INTERNA EN EL CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, ESPECIALIDAD DE AGENTES DE LA HACIENDA PÚBLICA, POR RESOLUCION DE 25-05-2005 (BOE DE 08-06-2005)

ENUNCIADO 4

D. Felipe Lavanda Lavanda recibe en su domicilio el lunes 4 de abril de 2005 una comunicación de inicio de las actuaciones inspectoras firmada el 24 de febrero de 2005 con el siguiente contenido:

Las actuaciones tienen carácter general para el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y para el Impuesto sobre le Valor Añadido de los ejercicios 2002 y 2003 y parcial para el ejercicio 2004.

Se le requiere para que comparezca en las oficinas de la inspección (cuya dirección figura en la comunicación) el día 27 de abril, miércoles, aportando la siguiente documentación:

- ✓ Libros registros de IVA, de facturas recibidas (IVA soportado), de facturas emitidas (IVA repercutido) y de bienes de inversión de la actividad en 2002 y 2003.
- ✓ Facturas emitidas y recibidas que justifican las anotaciones en los anteriores
- ✓ Certificados bancarios de los movimientos experimentados en todas sus cuentas bancarias

Se efectúan las oportunas advertencias legales sobre los efectos de la iniciación del procedimiento inspector, citando expresamente el artículo 30.3 del Reglamento General de la Inspección de los Tributos, aprobado por RD 939/1986, de 25 de abril.

El 27 de abril comparece en las oficinas de la Inspección D. Jorge Lope Lope, que dice ser representante de D. Felipe Lavanda Lavanda, pero que no aporta poder de representación.

No aporta los libros manifestando que no esté obligado a llevarlos, ya que se encuentra incluido en el régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.

No aporta las facturas aduciendo que la Inspección está obligada a examinarlas en el local comercial donde se desarrolla la actividad comercial ejercida por el sujeto pasivo. Añade que esta documentación se encuentra a disposición de la Inspección, pero siempre fuera del horario comercial, ya que, de otro modo interferiría en el desarrollo normal de la actividad.

Señala que el contribuyente no tiene obligación de aportar los certificados bancarios, pero aporta un documento firmado por el interesado en el que el contribuyente autoriza a la Inspección a obtenerlos directamente.

El actuario extiende la correspondiente diligencia recogiendo los hechos anteriores.

Agencia Tributaria

TRIBUNAL PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO POR PROMOCION INTERNA EN EL CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, ESPECIALIDAD DE AGENTES DE LA HACIENDA PÚBLICA, POR RESOLUCION DE 25-05-2005 (BOE DE 08-06-2005)

CUESTIONES A RESOLVER

1.- En el enunciado se dice que se realizan las advertencias legales sobre los efectos de la iniciación del procedimiento inspector. Enuncie los efectos que tiene el inicio del procedimiento conforme a lo previsto por la LGT y el Reglamento de la Inspección de los tributos.

2.- Examine las alegaciones del interesado y justifique sus respuestas:

a. ¿Qué libros estaría obligado a llevar el contribuyente en el régimen simplificado del IVA?
b. ¿Es cierto que no tiene obligación de aportar las facturas, sino que la inspección debe examinarlas en el lugar donde se desarrolla la actividad?
c. ¿Puede exigir que sean examinadas fuera del horario comercial? ¿Cuál es el horario de las actuaciones inspectoras?
d. ¿La Inspección necesita la autorización del obligado tributario para dirigirse a la entidad financiera y solicitar los movimientos, levantando así el secreto bancario?

3.- ¿Le parece que el actuario ha actuado correctamente al trasladar a la diligencia las manifestaciones de una persona que comparece sin poder de representación? ¿Qué debería haber hecho al respecto?

Agencia Tributaria

TRIBUNAL PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO POR PROMOCION INTERNA EN EL CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, ESPECIALIDAD DE AGENTES DE LA HACIENDA PÚBLICA, POR RESOLUCION DE 25-05-2005 (BOE DE 08-06-2005)

APARTADO 5

DILIGENCIA

En Madrid a 20 de septiembre de 2005, comparece ante la Inspección de los Tributos el obligado tributario D. Carlos Gil Gil, acompañado de D. Gustavo Fiscal Fiscal, con DNI 234567 B que actúa como su asesor fiscal.

Se hace constar:

Que don M. aporta el libro de facturas recibidas del año 2003, reiteradamente solicitado por la Inspección en anteriores comparecencias.

Del examen del libro se observa que no está diligenciado y que la numeración de las páginas no es correlativa, apareciendo arrancadas las páginas 21-22, que afectan a las anotaciones del primer trimestre. Preguntado el interesado por esta circunstancia y si faltan las anotaciones de las fechas correspondientes, tras consultar a su asesor, reconoce que faltan las anotaciones, pero asegura que dispone de todas las facturas.

Se le requiere la presentación en las oficinas de la Inspección de las facturas del primer trimestre de 2003, a lo que el obligado tributario manifiesta que no tienen obligación de aportarlas y que debe ser la Inspección la que se persone para examinarlas en el local de negocio.

En opinión del actuario se trata la falta de anotaciones es una infracción del artículo 200 de la Ley General Tributaria y la negativa a aportar las facturas de una actuación de resistencia a la actuación inspectora prevista en el artículo 203 de la misma ley, lo cual será sancionado en el momento oportuno.

Se aplazan las actuaciones hasta día y hora que le serán debidamente comunicados.

La presente diligencia se extiende por duplicado entregando un ejemplar al interesado, quien lo lee y manifiesta su disconformidad con la opinión del actuario, por lo que se niega a firmar.

el compareciente	por la Inspección
NO FIRMA	FIRMA

Agencia Tributaria

TRIBUNAL PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO POR PROMOCION INTERNA EN EL CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, ESPECIALIDAD DE AGENTES DE LA HACIENDA PÚBLICA, POR RESOLUCION DE 25-05-2005 (BOE DE 08-06-2005)

CUESTIONES A RESOLVER

1.- Examine atentamente la diligencia anterior desde el punto de vista de los requisitos exigidos a las diligencias por la Ley General Tributaria y el Reglamento General de la Inspección de los Tributos. Enumere los requisitos que no cumple la diligencia. Justifique sus afirmaciones razonadamente.

2.- ¿Considera correcta la afirmación del obligado tributario sobre que no tiene obligación de aportar las facturas y debe ser la Inspección quien las examine en los locales del interesado? Razone la respuesta.

3.- ¿Considera correcta la presencia del asesor fiscal sin que se le haya dotado de poder de representación?

4.- ¿Considera correcta la inclusión en diligencia de las opiniones del actuario sobre la calificación jurídica de la conducta del obligado tributario? Razone la respuesta.

5.- Señale el valor de una diligencia que no ha sido firmada por el contribuyente ¿Debería haber sido firmada en presencia de testigos?

Agencia Tributaria

TRIBUNAL PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO POR PROMOCION INTERNA EN EL CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, ESPECIALIDAD DE AGENTES DE LA HACIENDA PÚBLICA, POR RESOLUCIÓN DE 25-05-2005 (BOE DE 08-06-2005)

APARTADO 6

Las actuaciones inspectoras seguidas con D. Fernando Gálvez Gálvez finalizan en la extensión de unas actas de disconformidad el día 12 de mayo de 2005 por el IRPF de los ejercicios 2001, 2002 y 2003. El inicio se produjo el 13 de septiembre de 2004.

En dichas actas se regulariza la situación tributaria en lo que afecta a la actividad empresarial del obligado tributario, considerando la Inspección que tiene suficientes elementos de juicio para determinar los rendimientos procedentes de la actividad, mientras que el obligado tributario y su representante han mantenido que debería hacerse una estimación razonable de ingresos y, sobre todo, de gastos, que debería recogerse en un acta con acuerdo.

Al tiempo de comunicar la propuesta de liquidación a los interesados, éstos alegaron que se buscase un acuerdo razonable y se documentase en un acta de las previstas en el artículo 155 de la Ley General Tributaria. El actuario desestimó esta posibilidad, pidiendo que se le manifestase la conformidad o disconformidad con la propuesta. A estos efectos, el actuario recogió en una diligencia, para mayor seguridad, la propuesta de liquidación con los cálculos para la determinación de la cuota e intereses de demora correspondientes. En la misma diligencia calificó las conductas de dejar de ingresar como infracciones graves y realizó el cálculo de la sanción. Se negó a incluir la alegación de que se documentase en un acta con acuerdo, diciendo que esa decisión le correspondía a la Inspección y les emplazó para la firma (de disconformidad) el 12 de mayo.

El 12 de mayo se firmaron las actas por el representante acreditado ante la Inspección y el 30 de mayo se presentaron las alegaciones. El 13 de junio de 2005 dicta acto de liquidación el Inspector Jefe desestimando las alegaciones y ratificando la propuesta de liquidación del actuario.

Este acto se trató de notificar en el domicilio de interesado, pero la persona que estaba en él, que se negó a identificarse, rechazó la notificación. Producido el rechazo de la notificación, se considera notificada y se sigue su tramitación.

Pasados los plazos de ingreso en voluntaria, contra la providencia de apremio interpone el interesado recurso alegando falta de notificación.

Agencia Tributaria

TRIBUNAL PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO POR PROMOCION INTERNA EN EL CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, ESPECIALIDAD DE AGENTES DE LA HACIENDA PÚBLICA, POR RESOLUCION DE 25-05-2005 (BOE DE 08-06-2005)

CUESTIONES A RESOLVER

1.- Considere si en este caso se dan las circunstancias exigidas por la Ley General Tributaria para extender un acta con acuerdo. Caso de ser así, ¿puede el contribuyente exigir que se le extienda este tipo de acta?

2.- ¿Considera adecuado que el actuario recoja en diligencia la propuesta de liquidación y la calificación de las sanciones? Razone las respuestas.

3.- ¿Es correcto el rechazo del actuario a incluir la petición del obligado tributario de un acta con acuerdo?

4.- Explique la tramitación del acta de disconformidad ¿Se cumplen en este caso los plazos legales?

5.- ¿Considera que la notificación de la liquidación derivada del acta de disconformidad ha sido correcta? Razone su respuesta.

Agencia Tributaria

TRIBUNAL PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO POR PROMOCION INTERNA EN EL CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, ESPECIALIDAD DE AGENTES DE LA HACIENDA PÚBLICA, POR RESOLUCION DE 25-05-2005 (BOE DE 08-06-2005)

PROMOCIÓN INTERNA 2005

2/2

APARTADO 7

Don Juan Español recibe el 24 de octubre de 2005 en su domicilio la notificación de la providencia de apremio dictada por el Jefe de Unidad de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Madrid en la que se incluyen, las siguientes deudas.

DEUDA	IMPORTE PRINCIPAL
Sanción de Tráfico impuesta Dirección General de Tráfico	120 euros
Liquidación practicada por la Administración IVA, 1° trimestre 2005	1.254 euros
TOTAL	1.374 euros

CUESTIONES A RESOLVER

Teniendo en cuenta que Don Juan recibió en tiempo y forma la notificación de ambas deudas en periodo voluntario, sin que interpusiera contra ellas ningún recurso o reclamación,

1. ¿Cuál será el plazo de ingreso de las deudas incluidas en la providencia de apremio? ¿Hasta qué día podrá efectuar el ingreso?
2. ¿A cuánto asciende el importe que debe ingresar Don Juan en el plazo señalado en la pregunta anterior para que las deudas se extingan y no le se sea exigida ninguna cantidad adicional?
3. ¿Es competente la Dependencia de Recaudación de la Agencia Tributaria para exigir el cobro en periodo ejecutivo de una deuda no tributaria como es el caso de la sanción impuesta por la Dirección General de Tráfico? Razone su respuesta, teniendo en cuenta que ésta última es un organismo autónomo de la Administración General del Estado.
4. ¿Qué efectos tendría el hecho de que Don Juan solicitara el aplazamiento de las deudas apremiadas después de haber recibido la notificación de la providencia de apremio?

Agencia Tributaria

TRIBUNAL PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO POR PROMOCION INTERNA EN EL CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, ESPECIALIDAD DE AGENTES DE LA HACIENDA PÚBLICA, POR RESOLUCION DE 25-05-2005 (BOE DE 08-06-2005)

APARTADO 8

La Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Comunidad Autónoma de Madrid tiene suscrito un convenio en virtud del cual la Agencia asume la gestión recaudatoria ejecutiva de los recursos de derecho público de dicha Comunidad. En el citado convenio se establece que corresponde a los órganos competentes de la Comunidad Autónoma dictar la providencia de apremio por las deudas de las que sea titular y a la Agencia Tributaria notificar dicha providencia y continuar con las actuaciones administrativas propias de procedimiento de apremio.

En aplicación de dicho convenio los órganos de Recaudación de la Delegación de la AEAT notifican en el domicilio de Don Antonio García la providencia de apremio dictada por la Comunidad Autónoma.

En dicha notificación se observan las siguientes circunstancias:

1. En el texto de la notificación la deuda incluida en la providencia de apremio es identificada mediante la mención "deuda de la Comunidad Autónoma de Madrid", sin ninguna indicación adicional.
2. En el texto se señala textualmente que "el órgano competente de la Comunidad Autónoma ha dictado providencia de apremio", sin mayor concreción.
3. En la notificación se señala que contra la misma cabe interponer reclamación ante el Tribunal económico administrativa o recurso de reposición frente al órgano autor del acto impugnado.

CUESTIONES A RESOLVER

A la vista de los datos expuestos razone los motivos por los que debe considerarse válida o inválida la providencia de apremio dictada por los órganos autonómicos y la notificación practicada por la Agencia Tributaria, atendiendo a la competencia de la Comunidad Autónoma para dictar la providencia de apremio y a las tres circunstancias expresadas en los números anteriores.

Agencia Tributaria

TRIBUNAL PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO POR PROMOCION INTERNA EN EL CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, ESPECIALIDAD DE AGENTES DE LA HACIENDA PÚBLICA, POR RESOLUCION DE 25-05-2005 (BOE DE 08-06-2005)

APARTADO 9

La empresa MADERAS DEL NORTE S.A. solicita el 25 de julio de 2005 aplazamiento del Impuesto sobre Sociedades de 2004 por un importe de 10.000€.

En dicha solicitud hace constar sus datos identificativos y domicilio social, así como los datos de identificación de la deuda y los relativos a la garantía que ofrece, si bien no refleja las causas que motivan la solicitud ni los plazos del aplazamiento que solicita.

No obstante, los órganos de recaudación de Delegación Especial de la Agencia Tributaria a la que pertenece conocen bien los ciclos de producción del sector maderero y la dificultad transitoria de tesorería de la empresa y acuerda conceder de oficio un fraccionamiento del pago correspondiente al IVA del 2T de 2005, además del aplazamiento solicitado correspondiente al Impuesto sobre Sociedades de 2004 por un importe de 10.000€.

CUESTIONES A RESOLVER

Conteste razonadamente a las siguientes cuestiones:

1) ¿La causa que motiva la solicitud de aplazamiento y los plazos que se solicitan son datos que necesariamente debe contener la solicitud? En su caso señale qué plazo tendría la empresa solicitante para subsanar su falta y que efectos tendría la no subsanación.
2) ¿Se podrá admitir como garantía una fianza personal y solidaria?
3) ¿Cuál es el plazo que tiene la Administración para resolver y qué consideraciones dispone La Ley General Tributaria respecto al computo de dicho plazo? ¿Qué efectos se producirían si transcurrido dicho plazo no ha recaído resolución?
4) ¿Es correcta la actuación de la Administración respecto al fraccionamiento de pago de IVA del 2T de 2005?

Agencia Tributaria

TRIBUNAL PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO POR PROMOCION INTERNA EN EL CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, ESPECIALIDAD DE AGENTES DE LA HACIENDA PÚBLICA, POR RESOLUCION DE 25-05-2005 (BOE DE 08-06-2005)

APARTADO 10

Por los órganos de Recaudación de la Delegación de la AEAT de Madrid se han investigado los bienes de D. Filemón P.P., pues ya se han agotado ampliamente los plazos de ingreso, tanto en período voluntario como ejecutivo, de una deuda de IRPF del ejercicio 2001 por un importe de 200.000 €, resultando los siguientes bienes:

- ✓ Diversas joyas por un valor de 30.000 €.
- ✓ Un terreno rústico de difícil acceso y de muy pequeñas dimensiones en su pueblo natal, situado en una zona económicamente deprimida y actualmente deshabitado.
- ✓ Diverso mobiliario de la vivienda que habita, que es alquilada.
- ✓ Una cuenta bancaria de titularidad indistinta con su hermano mayor por 30.000 €.

D. Filemón se ha enterado de que puede alterar el orden de embargo y para ello solicita se embargue en primer lugar su ordenador que, aunque tiene unos cuantos años (10 en concreto) está como nuevo porque apenas lo utilizó.

CUESTIONES A RESOLVER

1. Enumere el orden que ha de seguir la Administración para el embargo de los bienes que puede, y además le es rentable, embargar. ¿Es cierto lo que alega D. Filemón de que puede alterar el orden de embargo?. ¿Procedería en este caso?.

2. ¿Qué ocurriría si resulta que sobre dicha deuda fue solicitado en su día aplazamiento, que a la postre fue incumplido, pero el cual fue garantizado con una hipoteca sobre un inmueble propiedad de su hermano?.